

[별표 2]

기간제근로자 사용기간 예외 사유

(제8조 제2항 관련)

연번	업 무 명
1	사업의 완료 또는 특정한 업무의 완성에 필요한 기간을 정한 경우
2	휴직·파견 등으로 결원이 발생하여 해당 근로자가 복귀할 때까지 그 업무를 대신할 필요가 있는 경우
3	근로자가 학업, 직업훈련 등을 이수함에 따라 그 이수에 필요한 기간을 정한 경우
4	60세 이상 고령자와 근로계약을 체결하는 경우
5	전문적 지식·기술의 활용이 필요한 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
	가 「국가기술자격법」 제9조제1항제1호에 따른 기술사 등급의 국가기술자격을 소지하고 해당 분야에 종사하는 경우
	나 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 시행령」 별표 2에서 정한 전문자격을 소지하고 해당 분야에 종사하는 경우(다만, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 시행령」 별표 2의 제6호, 제10호, 제12호, 제13호 및 제18호에 해당하는 경우는 제외한다)
	정부의 복지정책·실업대책 등에 의하여 일자리를 제공하는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
	라 고용정책기본법, 고용보험법 등 다른 법령에 따라 국민의 직업능력개발, 취업촉진 및 사회적으로 필요한 서비스를 제공하기 위해 일자리를 제공하는 경우
6	마 제대군인의 고용증진 및 생활안정을 위해 일자리를 제공하는 경우
	바 국가보훈대상자에 대한 복지증진 및 생활안정을 위해 보훈도우미 등 복지지원 인력을 운영하는 경우
	제1호 내지 제5호에 준하는 합리적인 사유가 있는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
	가 다른 법령에서 기간제근로자의 사용 기간을 달리 정하거나 별도의 기간을 정하여 근로계약을 체결할 수 있도록 한 경우
	나 군사적 전문지식을 가지고 관련 직업에 종사하거나 대학에서 안보 및 군사학 과목을 강의하는 경우
	다 특수한 경력을 갖고 국가안전보장, 국방·외교 등의 업무에 종사하는 경우
	라 고등교육법에 따른 조교, 겸임교원, 시간강사, 초빙교원 등의 업무
	마 한국표준직업분류 대분류 2 직업에 종사하는 자의 근로소득 상위 100분의 25에 해당하는 경우
	바 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자
	사 국민체육진흥법상 선수 및 체육지도자
	아 연구기관에서 연구업무에 직접 종사하는 경우 또는 실험·조사 등을 수행하는 등 연구업무에 직접 관여하여 지원하는 업무에 종사하는 경우